SĄDOWE WYROCZNIE POZA KONTROLĄ. OZSS: Jak biegli na państwowym etacie niszczą rodziny, kryją fałszywe oskarżenia i legitymizują alienację

W mrocznym i bezlitosnym świecie polskich spraw rozwodowych, w których stawką są dzieci, majątki i zrujnowane życiorysy, istnieje instytucja o władzy absolutnej. Nie są to sędziowie, choć to oni formalnie podpisują wyroki. Prawdziwym, zakulisowym decydentem, którego jedno zdanie potrafi na zawsze wymazać ojca lub matkę z życia dziecka, są Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów – w skrócie OZSS.
Oficjalnie to państwowe komórki powołane w celu dostarczania sądom rzetelnej, bezstronnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. W praktyce, po wnikliwej analizie akt kontrolnych, skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i wstrząsających relacji adwokatów, wyłania się obraz patologicznego quasi-sądu. To hermetyczna kasta urzędników, w której testy psychologiczne są utajniane przed obywatelami, a biegli nierzadko piszą opinie pod z góry ustaloną tezę znajomego sędziego, gwarantując sobie tym samym kolejne, płatne zlecenia.
Oto bezkompromisowe śledztwo obnażające mechanizmy, przez które państwowe zespoły specjalistów zamieniły się w fabrykę życiowych dramatów.

KASTA WZAJEMNEJ ADORACJI. "Biegły wie, pod jakiego sędziego pisze"

W Polsce funkcjonuje obecnie 66 Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Zostały one powołane ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, zastępując owiane złą sławą Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne (RODK). Jak się jednak szybko okazało, była to jedynie zmiana szyldu – ci sami ludzie stosują te same, kwestionowane metody.
Fundamentem zepsucia w OZSS jest rażący, strukturalny konflikt interesów. Biegli pracujący w tych zespołach są de facto pracownikami struktur sądowych. Jak wprost obnażają to w rozmowach z mediami zrozpaczeni rodzice i ich pełnomocnicy: sędziowie i opiniujący specjaliści z OZSS doskonale się znają.
W systemie tym wyrok zapada nierzadko na korytarzu, a nie na sali rozpraw. Specjalista piszący opinię ma pełną świadomość, jakich wniosków oczekuje konkretny sędzia. Pisząc zgodnie z kierunkiem i sympatiami sądu, pracownik OZSS ma "gwarancję", że otrzyma kolejne zlecenia. Sąd otrzymuje wygodną podkładkę, by szybko zamknąć sprawę (tzw. "gotowiec"), a biegły zarabia i umacnia swoją pozycję w strukturze urzędu. Adwokat Katarzyna Łukasiewicz, specjalizująca się w prawie rodzinnym, podsumowuje ten system bezlitośnie: "OZSS może być komedią pomyłek. Tyle, że ich decyzje dla rodziców przeradzają się w dramaty".

TAJEMNICA GABINETU. "Nagrywać nie można, testów państwu nie

pokażemy"

Gdy obywatel staje przed OZSS, zostaje odarty z jakichkolwiek gwarancji procesowych znanych z państwa prawa. Instytucja ta wyrobiła sobie pozycję "wyroczni delfickiej" – jej diagnozy są niemal niepodważalne, a proces dochodzenia do wniosków jest skrajnie nietransparentny. Rodzice wielokrotnie zgłaszają, że to, co faktycznie działo się w gabinecie podczas badania, drastycznie różni się od tego, co specjaliści wpisali później w ostatecznej opinii. Co więcej, specjaliści bywają stronniczy – skupiają się na kompetencjach jednej ze stron, ignorując rażące deficyty drugiej. Gdy zdesperowany rodzic próbuje się bronić, zderza się ze ścianą arogancji. Oficjalne stanowisko zespołów brzmi: "nagrywać nie można, testów państwu nie pokażemy". Ten systemowy brak przejrzystości doprowadził do buntu. Obywatele masowo zalewali skargami Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), domagając się określenia jasnych, kontrolowalnych standardów metodologii opiniowania. Adam Bodnar, pełniąc funkcję RPO, zmuszony był wielokrotnie interweniować w Ministerstwie Sprawiedliwości (m.in. u Zbigniewa Ziobry), alarmując, że obywatele mają uzasadnione wątpliwości, czy opinie odpowiadają faktycznemu przebiegowi badań i zgadzają się ze zgromadzonym materiałem. Wymuszone presją zarządzenie Ministra z 1 lutego 2016 roku, ustalające standardy metodologii, w wielu ośrodkach pozostało jednak fikcją.

WĄSKIE GARDŁO I PARALIŻ SĄDÓW. Kontrole NIK obnażają przewlekłość

OZSS to nie tylko brak transparentności – to również dramatyczna niewydolność, która przedłuża krzywdę rozdzielonych z dziećmi rodziców. Z dokumentów audytowych Najwyższej Izby Kontroli (NIK), badającej sprawność działania sądów (np. Sąd Okręgowy w Świdnicy czy Kielcach), wyłania się obraz totalnego zatoru.
Niedostępność biegłych i rzadkich specjalizacji spowodowała, że czas oczekiwania na sporządzenie opinii stał się zjawiskiem wprost paraliżującym wymiar sprawiedliwości. NIK udowodniła m.in. drastyczne przypadki, gdzie na wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej czekano w sądach tygodniami, a w sprawach ogólnych czas trwania postępowań wzrastał z powodu przedłużających się diagnoz OZSS. Skutkuje to tym, że oskarżony ojciec przez wiele miesięcy, a czasem lat, jest sztucznie izolowany od dziecka, czekając na jeden dokument.
Zresztą, z samego serca obecnego rządu płyną przyznania się do winy. W lipcu 2024 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, odpowiadając na skargę Rzecznika Praw Dziecka, przyznała otwarcie, że problemy z długim czasem oczekiwania są resortowi doskonale znane i poddawane analizom. W tym samym piśmie ujawniła jednak coś znacznie gorszego – zapewniła, że w "88 proc. OZSS co najmniej jeden specjalista posiada kompetencje w zakresie diagnozowania dzieci ze specjalnymi potrzebami". Innymi słowy – polskie Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że w kilkunastu procentach państwowych ośrodków decydujących o losie dzieci autystycznych lub z innymi deficytami... nie ma do tego ani jednej kompetentnej osoby!

PRALNIA FAŁSZYWYCH OSKARŻEŃ. Alienacja i instrument "Niebieskiej Karty"

Najokrutniejszy wymiar działania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów polega na sankcjonowaniu pomówień. W postępowaniach rozwodowych "Niebieska Karta", założona w

lokalnym MOPS-ie na podstawie samego "podejrzenia", stała się bronią masowego rażenia. Jak zauważają prawnicy zajmujący się Konwencją Haską i uprowadzeniami, polskie sądy rodzinne i "quasi-sądy" w postaci OZSS wręcz zachęcają do wysuwania bezpodstawnych oskarżeń o przemoc, pedofilię czy narkomanię. Gdy w akta sprawy trafia "Niebieska Karta", biegli z OZSS nie przeprowadzają własnego, wnikliwego śledztwa dowodowego – najczęściej przyjmują urzędniczy papier za pewnik, uznając oskarżonego za jednostkę patologiczną. Prowadzi to do legalizacji najokrutniejszej formy znęcania się nad małoletnimi – alienacji rodzicielskiej. Po miesiącach izolacji, w trakcie których kuratorzy i OZSS badają sprawę w nieskończoność, więzi między dzieckiem a pomówionym rodzicem pękają bezpowrotnie. Prawnicy wskazują wprost: zachodnie sądy (np. w Hiszpanii, Kanadzie czy Niemczech) z łatwością odrzucają nagłe, fałszywe oskarżenia matek i wymysły ich koleżanek jako całkowicie niewiarygodne. Tymczasem polskie OZSS nadają takim pomówieniom rangę diagnozy klinicznej, legitymizując zjawisko, w którym dziecko staje się kartą przetargową w finansowym i majątkowym sporze o rozwód. Biegli na państwowym etacie mylą patologię z zimną, procesową taktyką.
Zresztą niezadowolenie z ich "komedii pomyłek" można łatwo ująć w liczbach: w jednym z badanych rocznych okresów tylko do kieleckiego ośrodka wpłynęły oficjalne zarzuty i zastrzeżenia aż do 20,8% wszystkich wydanych opinii w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

KONKLUZJA

Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (OZSS) to instytucja, która nigdy nie wyzbyła się swojej pierwotnej wady. Stanowiąc bezpośredni, biurokratyczny instrument sądów, utraciły możliwość sprawowania niezależnej i obiektywnej pieczy psychologicznej.
Utrzymując procedury w mroku ("testów nie pokażemy"), opierając się na nepotystycznych relacjach z orzekającymi sędziami i tonąc w nieróbstwie skutkującym miesiącami opóźnień, OZSS stało się de facto gilotyną. To właśnie te 66 placówek rozsianych po Polsce nadaje ostateczny, pseudonaukowy stempel na fałszywych doniesieniach o przemocy i instrumentalnych "Niebieskich Kartach". Dopóki działalność tych "wyroczni" nie zostanie objęta rygorystycznym, jawnym nadzorem i obowiązkiem bezwzględnego nagrywania przebiegu wizyt, polskie dzieci nadal będą oficjalnie, w majestacie prawa pozbawiane jednego z rodziców za publiczne pieniądze.